

1500057-53.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... 4/5, faz preponderar a conjuntura de tráfico de entorpecentes.

Inafastável o desfecho condenatório, uma vez que resultou comprovada nos autos a vinculação do acusado à autoria e materialidade do tráfico descrito na denúncia.

Deste modo, configurado o crime de tráfico de drogas, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500057-53.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500057-53.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013717/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 22467665 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2013717 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DIAS FRANÇA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

ALESSANDRO DIAS FRANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque em 15.01.2022, por volta de 17:00 horas, na Rua Maria Beatriz Pimenta Neves, nº 419, Pedro Paschoal, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização das autoridades competentes. Segundo descreveu a denúncia, durante deslocamento pelo bairro Pedro Paschoal, policiais militares avistaram o acusado na via pública em frente ao imóvel de nº 419 da Rua Maria Beatriz Pimenta Neves, local conhecido como

ponto de venda de drogas, mantendo contato com um indivíduo no meio de algumas crianças que brincavam na rua. Ao avistarem a viatura, o indivíduo que conversava com o acusado correu e não pode ser alcançado, mas o acusado ficou parado no meio da rua e foi abordado e revistado. Em sua mão direita havia uma porção de maconha e em sua mão esquerda havia uma cédula de R\$ 20,00, e no chão, próximo aos pés do acusado, os policiais encontraram um potinho plástico contendo 16 pinos de cor preta de cocaína e mais 09 trouxinhas de maconha caídas no chão, todas embaladas em saquinho plástico, da mesma forma que a porção que foi encontrada na mão do acusado. No bolso direito de sua bermuda foram encontrados R\$ 80,00. Informalmente, o acusado admitiu que estava traficando, razão pela qual foi preso em flagrante.

A decisão proferida a fls. 74/77 determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Defesa preliminar apresentada a fls. 136/144. A decisão proferida a fls. 154/155 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e rejeitou a alegação de inépcia, com recebimento da denúncia. Foi produzida a prova oral por meio virtual, com decretação da revelia do réu, conforme Termos de Audiência de fls. 188/189 e 211/212 e mídias digitais disponibilizadas no SAJ a fls. 190 e 213.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 214/217), enquanto a Dra. Defensora postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento em razão da ausência do acusado, enfatizando que o comparecimento para interrogatório é faculdade, e não dever, do acusado, de modo a preponderar o princípio da presunção de inocência. No mérito, postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, com pleito alternativo de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e fixação da pena em patamares mais favoráveis (fls. 220/227).

É o relatório.

Procede a ação penal.

A materialidade do fato delituoso ficou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 103/105.

No tocante à autoria, remanesceu ao longo da instrução probatória quadro de certeza moral quanto à traficância imputada na denúncia.

Na fase preparatória da ação penal, o acusado optou por permanecer em silêncio (cf. termo de fls. 9). Em juízo, teve a sua revelia decretada, conforme Termo de Audiência de fls. 211/212, em consonância com o art. 367 do CPP.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar CARLOS JORGE DE OLIVEIRA confirmou o fato narrado na denúncia. Relatou que estavam em patrulhamento preventivo pelo bairro Pedro Paschoal, quando visualizaram o acusado na rua. O local já era conhecido como ponto de venda de drogas. Perceberam que o acusado estava mantendo contato com um indivíduo no meio de algumas crianças que brincavam na rua, razão pela qual decidiram abordá-los. Porém, ao avistarem a viatura, o indivíduo que conversava com o acusado fugiu, enquanto o acusado acabou sendo abordado. Na mão direita dele havia uma porção de maconha e na mão esquerda uma cédula de R\$ 20,00. No solo, aos pés do acusado, encontraram caídos no chão um potinho plástico contendo 16 pinos com cocaína e mais 09 trouxinhas de maconha, ao lado do referido potinho. Tais drogas estavam embaladas em saquinho plástico tipo zip lock, idênticas àquela porção encontrada com o acusado. O acusado é quem dispensou aquelas drogas. No bolso da bermuda dele havia mais R\$ 80,00. Indagado, o acusado admitiu que estava traficando (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 213).

Também sob o crivo do contraditório, o Policial Militar MARCOS VINICIUS ROTOCOSKI confirmou o fato narrado na denúncia e relatou que participou da mesma diligência, prestando depoimento no mesmo sentido e corroborando a versão de seu colega de farda. Afirmou que na data do fato, estavam em patrulhamento, quando visualizaram o acusado na via pública, mantendo contato com um indivíduo. O local já era conhecido como ponto de venda de drogas. Quando avistaram a viatura, o indivíduo que conversava com o acusado correu e não foi alcançado, mas o acusado ficou parado e acabou sendo abordado. Revistado, na mão direita dele havia uma porção de maconha e na mão esquerda uma cédula de R\$ 20,00. Aos pés do acusado, no chão, havia um potinho plástico com 16 pinos de cocaína e mais 09 trouxinhas de maconha caídas no chão, ao lado do potinho. As porções de maconha estavam embaladas em saquinho plástico igual àquela porção que foi encontrada na mão do acusado. No bolso dianteiro da bermuda do acusado havia R\$ 80,00 em notas diversas. Informalmente, o acusado admitiu que estava traficando (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 190).

Conforme reiterado pela jurisprudência, a palavra dos agentes de segurança pública que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas quando não afastada a credibilidade por outras provas, já que eles são agentes do Estado, servindo justamente para afastar a criminalidade e não há nada nos autos que indica que estão imputando falsamente a conduta.

Nesse contexto, a versão apresentada pela Defesa do acusado restou isolada nos autos e não convence, uma vez que a alegação de ser usuário mescla-se com a figura do traficante, que tem caráter preponderante, não existindo nenhuma prova indicativa da situação de inocência por ele proclamada.

Assim, o contexto probatório acima retratado e analisado, consistente na apreensão de 10 porções de maconha, 16 microtubos de cocaína e R\$ 100,00 em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15/16), nas circunstâncias acima descritas e especificadas no auto de prisão em flagrante de fls. 4/5, faz preponderar a conjuntura de tráfico de entorpecentes.

Inafastável o desfecho condenatório, uma vez que resultou comprovada nos autos a vinculação do acusado à autoria e materialidade do tráfico descrito na denúncia.

Deste modo, configurado o crime de tráfico de drogas, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, uma vez que registra maus antecedentes pela prática de tráfico de drogas, com extinção da punibilidade em 14.05.2013 (cf. certidão de fls. 228/229), razão pela qual a pena será fixada acima do patamar mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Passando à segunda fase de aplicação da pena, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual fica mantida a pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento, motivo pelo qual torna definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Não há nos autos qualquer elemento que indique ser o acusado pessoa financeiramente abastada, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

O acusado ostenta maus antecedentes pela prática de tráfico de drogas, de modo a inviabilizar a aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, e a quantidade de pena aplicada suplantou o patamar de quatro anos. Assim, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, incabível a aplicação no caso concreto considerando a pena aplicada no caso concreto, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal e condeno o acusado ALESSANDRO DIAS FRANÇA, como incurso no crime descrito pelo art. 33, "caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, que torno definitiva, considerando ser legalmente incabível a redução pela incidência dos maus antecedentes. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado em razão do montante da pena aplicada e do registro constante na certidão de fls. 228/230, denegada a substituição por pena restritiva de direito por mostrar-se incompatível com a nocividade social projetada pelo comércio de drogas. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, deverá ser descontado da pena definitivamente consolidada o período que o réu esteve preso exclusivamente por este processo (certidão de fls. 231), com efetivação em sede de execução. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão pelo regime estabelecido.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Diante da prova produzida sob o crivo do contraditório, acima analisada, com fundamento no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, que deve ser destinado ao FUNAD, observando-se o procedimento especificado no § 4º do referido dispositivo legal. Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina o art. 72 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988. Transitada em julgado, o réu terá o seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da nomeação formalizada pela Defensoria Pública/OAB (fls. 120), arbitro os honorários advocatícios do Dr. Defensor no patamar máximo do código 301 da tabela vigente. Expeça-se certidão.

P.I.C.

Bebedouro, 12 de agosto de 2022.

NEYTON FANTONI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA